CO – PROPRIETE du 1, rue DEROISIN 78000 Versailles

Assemblée Générale du 15 Février 2011

Les Copropriétaires de l'Immeuble sis 1, rue Deroisin 78000 Versailles formant ensemble le Syndicat de Co-propriété, se sont réunis en Assemblée Générale dans le cadre des dispositions de l'article 29 du Règlement de Co-propriété afin de régulariser, en complétant certains articles du Règlement de Co-propriété, l'existence d'un droit réel de jouissance exclusive sur le lot n° 24 au profit du propriétaire du lot n° 3 alors que par suite d'une omission dans le Règlement de Co-propriété celui-ci ne bénéficie actuellement que d'un usage exclusif tacitement reconnu par la Co-propriété et cela depuis 1976.
Préalablement au vote des résolutions qui sont proposées, il est exposé ce qui suit :

I – Exposé

Lors de la préparation d'un acte de donation partage, le Notaire en charge de la rédaction de l'acte a constaté que le Règlement de Co-propriété de l'Immeuble sis 1, rue Deroisin 78000 Versailles fait et passé en l'étude de Me. Savouré, notaire à Versailles, le 11 Février 1971, ne faisait aucune mention de l'attribution du droit de jouissance de la courette répertoriée sous le lot n°24 au profit du propriétaire du lot principal n° 3 et, subsidiairement du lot annexe n°19 ainsi qu'accessoirement du lot n° 18 (lequel est commun aux lots n° 3 et 19) alors que, de par la distribution des lieux, l'usage du lot n°24 est totalement lié à la possession du lot principal n°3 qui en permet l'accès et que, dans la réalité, les lots n°3, n°18, n°19 et n°24 forment un ensemble indivisible. Il est en outre précisé que la remise qui était édifiée sur le lot n°19, lequel appartient au même propriétaire que le lot n° 3, a, il y a plus de 10 ans, fait l'objet d'une démolition pour raison de sécurité.
Cette situation de fait qui perdure depuis1976 trouve une reconnaissance effective de la part de la Co-propriété par, de façon permanente, la mise à la charge du seul propriétaire du lot n°3 de la quote-part des charges de co-propriété, des impôts et de l'entretien imputables au lot n°24.

C'est dans ce contexte qu'il est demandé ci-après au Syndicat de Co-propriété, agissant dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 29 du Règlement de Co-propriété, de rectifier les énonciations du Règlement de Co-propriété afin de les harmoniser avec la réalité de la situation actuelle en adoptant les compléments nécessaires aux différents articles concernés afin d'acter l'attribution du droit de jouissance exclusif du lot n°24 au propriétaire du lot n°3.

Il est enfin proposé que le procès verbal de la présente Assemblée soit archivé en annexe au Règlement de Co-propriété et soit obligatoirement remis à tout acquéreur dans le cadre de toutes les mutations ultérieures portant sur l'un quelconque des lots de la Co-propriété.

II – Résolutions

Première Résolution :

L'Assemblée Générale du Syndicat de Co-propriété du 1, rue Deroisin 78000 Versailles considérant que, du fait que les lots n°3 et n°19 appartiennent depuis 1976 au même propriétaire, celui-ci détient depuis lors l'intégralité des droits sur le lot n°18 à l'origine indivis entre les lots n°3 et n°19,

décide

- de compléter le paragraphe consacré au Troisième Lot relatif au rez-de-chaussée du Bâtiment C (page 15 du règlement, dans le Chapitre Deux intitulé Etat descriptif) par l'adjonction « in fine »de la mention

« Ce lot ne pourra être vendu qu'avec les lots n°18, n°19 et n°24 »

- de compléter le paragraphe consacré au Dix-Huitième lot constituant le bâtiment D par l'adjonction « in fine » de la mention

« Ce lot dont les droits appartiennent intégralement au propriétaire commun des lots n°3 et n°19 ne pourra être vendu qu'avec les lots n°3, n°19 et n°24 »

- de compléter le paragraphe consacré au Dix-Neuvième lot constituant le bâtiment E par l'adjonction « in fine » de la mention

« Ce lot ne pourra être vendu qu'avec les lots n°3, n°18 et n°24 »

- de compléter le paragraphe consacré au Vingt-Quatrième lot dépendant du bâtiment F par l'adjonction « in fine » de la mention

« Ce lot dont la jouissance est dévolue exclusivement au lot n°3 ne pourra être vendu qu'avec les lots n°3, n°18 et n°19 »

Cette résolution est adoptée à

Deuxième Résolution :

L'Assemblée Générale du Syndicat de Co-propriété du 1, rue Deroisin 78000 Versailles ayant pris acte du vote de la 1ère Résolution

décide

confirmant ainsi l'usage constant depuis 1976, que le copropriétaire du lot principal n°3 du Règlement de Co-propriété aura à sa charge exclusive l'aménagement et l'entretien de la courette constituant le lot n°24.

De même celui-ci supportera sur ses deniers les charges de co-propriété et les impôts présents et futurs imputables à ce lot n°24.

Seules les éventuelles dépenses relatives à l'entretien, à la démolition et à la reconstruction du mur de clôture du lot n°24 qui délimite la Co-propriété resteront à la charge de la Co-propriété qui les répartira en fonction des millièmes généraux.

Cette Résolution mise aux voix est adoptée à

SC

PL

Troisième Résolution :

L'Assemblée Générale du Syndicat de Co-propriété du 1, rue Deroisin 78000 Versailles **décide** que, pour assurer l'information de tous les futurs acquéreurs de lots dans la Co-propriété, le procès verbal de la présente Assemblée Générale devra, comme faisant partie intégrante du Règlement de la Co-propriété, être obligatoirement remis à tout futur acquéreur de l'un quelconque des lots dépendant de la Co-propriété et devra également être annexé à tous les actes notariés ou sous seings privés devant constater toute mutation de lots.

Cette Résolution mise aux voix est adoptée à

Plus rien n'étant à l'ordre du jour le Procès-verbal a été signé par l'ensemble des Membres du Syndicat de Co-propriété

Fait à Versailles le 15 Février 2011

Benoit **Lacaze** **Mlle. Lacaze** **Scafidi** **Rossignol** **Vallée**